Frau
DI Alexandra Primetzhofer
Lampigasse 11/9
1020 Wien

Wien, am 04.01.2005

Sehr geehrte Frau DI Primetzhofer,

die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (im Folgenden Erste Bank genannt) bietet Ihnen folgenden

DIENSTVERTRAG

an.

1. TÄTIGKEIT

Sie werden in der Erste Bank als Angestellte tätig sein.

Hinsichtlich Ihres Dienstortes gilt § 14 der Betriebsordnung der Erste Bank (BO).

Ihre detaillierten Aufgaben wird Ihr Vorgesetzter mit Ihnen vereinbaren.

2. DAUER DES DIENSTVERHÄLTNISSES

Das Dienstverhältnis beginnt am 01.03.2005 und ist bis 30.09.2005 befristet.

Während des ersten Monates, der als Probemonat im Sinne des § 19 Abs. 2 des Angestelltengesetzes gilt, kann das Dienstverhältnis von jedem Vertragspartner jederzeit aufgelöst werden.

Ohne vorherige Auflösung endet es am 30.09.2005, wenn nicht einvernehmlich eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit festgelegt wird.

Wird einvernehmlich eine Verlängerung des Dienstverhältnisses auf unbestimmte Zeit vereinbart, kann es unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten von jedem der beiden Partner zu jedem Kalendermonatsletzten gekündigt werden. Ist die Frist gemäß Angestelltengesetz länger, so gilt für beide Partner jeweils die längere Frist.

3. ARBEITSZEIT

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt gemäß § 13 BO derzeit exklusive der täglichen Mittagspause von einer halben Stunde 38,5 Stunden.

4. ENTGELT

Als Entgelt für Ihre Tätigkeit erhalten Sie ein Jahresgrundgehalt von EUR 56.000,-- brutto.

Dieses Jahresgrundgehalt, mit dem allfällige Sozialzulagen abgegolten sind, wird in 12 Monatsgehältern von je EUR 4.000,-- jeweils am Ersten eines jeden Monats im Vorhinein (für das Probemonat im Nachhinein) ausbezahlt. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem März-, Juni-, September- und Dezembergehalt jeweils eine Sonderzahlung in Höhe von 50 % eines Monatsgehaltes.

Allgemeine, nach dem 31.12.2005 wirksam werdende kollektivvertragliche Gehaltsregelungen für die aktiven Angestellten der Erste Bank wirken sich entsprechend auf die Höhe des Jahresgrundgehaltes aus.

Darüber hinaus erhalten Sie im Sinne des § 61 der Betriebsordnung der Erste Bank (BO) ein Überstundenpauschale im Ausmaß von 25 Überstunden pro Monat. Dieses Pauschale ist zwölfmal jährlich zahlbar und beträgt derzeit monatlich EUR 1.000,-- brutto. Damit sind alle Überstunden abgegolten.

Sie erhalten demnach derzeit einen Gesamtjahresbruttobezug in Höhe von EUR 68.000,-- brutto.

5. URLAUB

Bezüglich der Ansprüche auf Erholungsurlaub gelten die einschlägigen Bestimmungen des § 39 BO und die Regelungen des Urlaubsgesetzes.

6. DIENSTVERHINDERUNG

Dienstverhinderungen infolge Krankheit, Unglücksfall oder anderer wichtiger, Ihre Person betreffenden Gründe, sind dem unmittelbaren Vorgesetzten unverzüglich mitzuteilen.
Im übrigen findet § 25 BO Anwendung.

7. BESONDERE DIENSTPFLICHTEN

Mit der schriftlichen Annahme dieses Anbotes versprechen Sie auch die genaue Einhaltung der Dienstvorschriften, die strenge Wahrung des Bank- und des Datengeheimnisses (§ 18 Abs. 1-3 BO), sowie die Einhaltung der Compliance-Richtlinien, der Leitsätze für Mitarbeitergeschäfte und der sich aus den Sicherheitsbestimmungen (§ 18 a BO) ergebenden Pflichten einschließlich der in der Erste Bank dazu geltenden Durchführungsbestimmungen.
Ein Exemplar "Compliance in der Erste Bank" haben Sie erhalten.

8. AUSBILDUNGSKOSTENERSATZ

Ihre Ausbildung erfolgt im Sinne des mit Ihnen besprochenen Ausbildungsplanes.

Die beiliegende Erklärung über den Ersatz von Ausbildungskosten bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Dienstvertrages.

9. DIENSTÜBERLASSUNG

Sie erklären sich auf die Dauer Ihres Dienstverhältnisses zur Erste Bank mit der Überlassung zur Arbeitsleistung an Dritte grundsätzlich einverstanden, soweit es sich hiebei um Unternehmungen handelt, an denen die Erste Bank direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die ihrerseits an der Erste Bank direkt oder indirekt beteiligt sind, oder dem Sparkassensektor angehören, und verpflichten sich, die bedungene Arbeitsleistung nach den Weisungen der Erste Bank beziehungsweise den Weisungen der Dritten pflichtgemäß zu erbringen.

10. SONSTIGE REGELUNGEN

Die jeweils gültigen Bestimmungen der Abschnitte/Paragraphen

A II	(Pflichten der Angestellten)
G	(Reisekostenordnung)
I	(Beurteilungsordnung)
§ 36	(Bezüge in Krankheitsfällen)
§ 39	(Erholungs-, Kranken-, Sonder-
bis § 42	und Karenzurlaub)
§§ 44 u. 46	(Beschwerderecht, Personalvertretung)
§ 61	(Überstundenentgelt)

der Betriebsordnung der Erste Bank finden auf Ihr Dienstverhältnis sinngemäß Anwendung.

Für dieses Dienstverhältnis kommt die Abfertigungsregelung des BMVG zur Anwendung. Daher werden für Sie ab dem 01.04.2005 gem. §§ 6 ff BMVG Beiträge in die VBV Mitarbeitervorsorgekasse AG, 1020 Wien, Obere Donaustraße 49-53, entrichtet.

Im übrigen gelten für dieses Dienstverhältnis die sonstigen Betriebsvereinbarungen der Erste Bank (z.B. Pensionskassen-BV, BV über variable Arbeitszeit) im Rahmen ihres Geltungsbereiches und – soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist – die Vorschriften des Sparkassen-Kollektivvertrages sowie des Angestelltengesetzes in deren jeweils gültigen Fassungen. Diese, sowie sämtliche aushangpflichtige Gesetze liegen zur Einsichtnahme in der Serviceeinheit Personal auf bzw. sind im Infonet der Erste Bank abfragbar.

Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

Wir ersuchen Sie, uns die Durchschrift dieses Vertragsanbotes zum Zeichen Ihrer Annahme unterfertigt zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen

Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen AG

Mag. Wolfgang Vallant Monika Csekits

Ich bin mit diesem Vertragsanbot vollinhaltlich einverstanden und bestätige die Übernahme eines Exemplares der Betriebsordnung und des "Compliance Code".

Wien, am ..... Unterschrift:.....

VTGNR.: 2163